P U T U S A N
Nomor 904/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRMANSYAH ALIAS IMAM**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/08 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Platina V Gg. Alfalah 35 Lk. XII RT 000 RW 000 Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara/Jalan Marelan Pasar 1, Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lasma Sinambela, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan Nomor 1B Simpang Kantor, Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Mei 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 904/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 904/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMANSYAH ALIAS IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMANSYAH ALIAS IMAM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah skop pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringan hukuman atau diajatuhi pidana yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum dan juga permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-100/Rp.9/Enz.2/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **terdakwa IRMANSYAH ALIAS IMAM** pada hari Senin tanggal 04 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Marelan Pasar 1 Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,** menjadi perantara dalam jual beli, menukar, **atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 di malam hari, saksi Polman Siagian bersama dengan saksi Tedi Permadi, saksi M. Syahri Sitepu, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Marelan Pasar 1 Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah terdakwa ada seseorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laki-laki yang bernama Irmansyah Alias Imam ada menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya para saksi langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di lokasi tersebut pada sekira pukul 22.30 WIB, para saksi melihat seseorang sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut yang setelah diintrogasi mengaku bernama Irmansyah Alias Imam;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan pada diri dan rumah terdakwa, kemudian dari tangan kiri terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran putih berupa narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah sekop pipet plastik; dan
  - 1 (satu) buah timbangan digital.

  Kemudian dari kantong celana terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh pada saksi, terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang laki-laki yang bernama Bayu (DPO) seberat 2 (dua) gram dan terdakwa telah menyerahkan biaya pembelian shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Sentis Kelurahan Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan sedangkan sisa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Bayu (DPO) adalah untuk terdakwa jual kepada masyarakat yang ingin membeli;
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh pada saksi, terdakwa mengaku apabila berhasil menjual Narkotika shabu sebanyak 2 gram yang terdakwa beli dari Bayu (DPO) seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti yang didapat ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) dengan Nomor: 068/I/POL-10009/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu atas nama IRMANSYAH ALIAS IMAM memiliki berat bersih seberat 0.91 (nol koma sembilan satu) gram;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa IRMANSYAH ALIAS IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1265/NFF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan Yudiatnis, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut;
- Bahwa dalam hal dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Bahwa **terdakwa IRMANSYAH ALIAS IMAM** pada hari Senin tanggal 04 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Marelan Pasar 1 Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, **dengan tanpa hak atau melawan hukum** menanam, memelihara, **memiliki, menyimpan, menguasai,** atau **menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 di malam hari, saksi Polman Siagian bersama dengan saksi Tedi Permadi, saksi M. Syahri Sitepu, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Marelan Pasar 1 Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah terdakwa ada seseorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laki-laki yang bernama Irmansyah Alias Imam ada menyediakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya para saksi langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di lokasi tersebut pada sekira pukul 22.30 WIB, para saksi melihat seseorang sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut yang setelah diintrogasi mengaku bernama Irmansyah Alias Imam;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan pada diri dan rumah terdakwa, kemudian dari tangan kiri terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran putih berupa narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah sekop pipet plastik; dan
  - 1 (satu) buah timbangan digital.

Kemudian dari kantong celana terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat diintrogasi oleh pada saksi, terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang laki-laki yang bernama Bayu (DPO) seberat 2 (dua) gram pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Sentis Kelurahan Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti yang didapat ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) dengan Nomor: 068/I/POL-10009/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu atas nama IRMANSYAH ALIAS IMAM memiliki berat bersih seberat 0.91 (nol koma sembilan satu) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa IRMANSYAH ALIAS IMAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1265/NFF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan Yudiatnis, S.T. masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut;

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Angga Wijaya,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Marelan Pasar I Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan;
   - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari kepolisian diantaranya saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Polman Siagian dan Saksi M. Syar'i Sitopu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika;
   - Bahwa saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang ada dalam tangan atau penguasaan Terdakwa, dimana uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan hasil penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Sentis, Bagan Percut, Kec. Percut Sei Tuan dari Bayu (DPO);
   - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Bayu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) rupiah dan akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket setelah itu Terdakwa menunggu pembeli shabu di sekitar rumahnya lalu menerima uang selanjutnya menyerahkan shabu kepada pembeli. Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip kecil shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **M. Syar'i Sitopu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang dihuni Terdakwa yang berada di Jalan Marelan Pasar I Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari kepolisian diantaranya saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, Saksi Polman Siagian dan Saksi Angga Wijaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang ada dalam tangan atau penguasaan Terdakwa, dimana uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan hasil penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Sentis, Bagan Percut, Kec. Percut Sei Tuan dari Bayu (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Bayu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) rupiah dan akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menunggu pembeli shabu di sekitar rumahnya lalu menerima uang pembelian shabu dan selanjutnya menyerahkan shabu kepada pembeli. Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip kecil shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Nomor: 068/I/POL-10009/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu atas nama Irmansyah Alias Imam memiliki berat bersih seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.LAB-1265/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt dan Y.T. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Irmansyah Als Imam berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irmansyah Alias Imam** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Marelan Pasar I Tengah Gang. Rukun 1 Lingkungan IV Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman sehubungan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan lalu mengamankan Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti narkotika ke Kantor Satres Narkoba Polres Belawan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Bayu (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) rupiah;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut adalah setelah Terdakwa membeli shabu dari Bayu lalu ditimbang dan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket setelah itu Terdakwa menunggu pembeli shabu di sekitar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Marelan Pasar I Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan, kermudian jika ada pembeli shabu yang datang maka Terdakwa terlebih dahulu menerima uangnya lalu Terdakwa mengambil shabu ke tempat shabu disembunyikan lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli. Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip kecil shabu dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah skop pipet plastik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh tibu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Marelan Pasar I Tengah Gang. Rukun 1 Lingkungan IV Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan sehubungan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan lalu mengamankan Terdakwa dan petugas kepolsian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti narkotika ke Kantor Satres Narkoba Polres Belawan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan baran bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Bayu (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) rupiah;
- Bahwa menjual shabu tersebut dengan cara setelah Terdakwa membeli shabu dari Bayu lalu ditimbang dan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket setelah itu Terdakwa menunggu pembeli shabu di sekitar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Marelan Pasar I Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan, kermudian jika ada pembeli shabu yang datang maka Terdakwa terlebih dahulu menerima uangnya lalu Terdakwa mengambil shabu ke tempat shabu disembunyikan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli. Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip kecil shabu dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sekitar 2 (dua) bulan dan dalam kegiatan jual beli shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irmansyah Alias Imam ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah atau melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah. Sedangkan melawan hukum memiliki makna melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Marelan Pasar I Tengah Gang. Rukun 1 Lingkungan IV Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan sehubungan perkara narkotika. Terdakwa ditangkap sewaktu sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggerebekan lalu mengamankan Terdakwa dan juga menemukan barang bukti narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti narkotika ke Kantor Satres Narkoba Polres Belawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Bayu (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) rupiah dan akan dijual kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara setelah Terdakwa membeli shabu dari Bayu lalu Terdakwa timbang dan bagi menjadi beberapa paket, setelah itu Terdakwa menunggu pembeli shabu di sekitar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Marelan Pasar I Tengah Gang Rukun 1 Lingkungan IV Kel. Tanah 600 Kec. Medan Marelan Kota Medan, kermudian jika ada pembeli shabu yang datang maka Terdakwa terlebih dahulu menerima uangnya lalu Terdakwa mengambil shabu ke tempat shabu disembunyikan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli. Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip kecil shabu dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Nomor: 068/I/POL-10009/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu atas nama Irmansyah Alias Imam memiliki berat bersih seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.LAB-1265/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt dan Y.T. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Irmansyah Als Imam berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tetapi Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara tersembunyi melalui peredaran gelap narkotika, dimana Terdakwa sudah menjual shabu-shabu tersebut sekitar 2 (dua) bulan dan dalam kegiatan jual beli shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah skop pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

adalah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

adalah merupakan hasil kejahatan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas peredaran gelap narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan karena dapat membawa dampak buruk yang sangat besar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irmansyah Alias Imam terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
   - 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berupa narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
   - 1 (satu) buah skop pipet plastik;
   - 1 (satu) buah timbangan digital;

   Dirasmpas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Erianto Siagian, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.H. sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	Erianto Siagian, S.H., M.H.
ttd	
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)